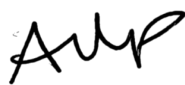


UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ



Política de protección y uso de datos personales por parte de la aplicación USFQ Finder

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
Nombre: Christian Espinosa Velarde Cargo: Delegado de Protección de Datos	Nombre: Ana María Paz Cargo: Departamento Legal	Nombre: Diego Quiroga Cargo: Rector
Fecha: marzo 2025	Fecha: marzo 2025	Fecha: marzo 2025

PROTECCIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE LA APLICACIÓN USFQ FINDER

Conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, te informamos lo siguiente:

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de mis datos personales?

La UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ (en adelante, "USFQ") es el responsable del tratamiento de los datos personales. Por ello, pone a tu disposición la siguiente información:

Domicilio:	Av. Diego de Robles S/N y Pampite, Quito-Ecuador.
Teléfono:	(02) 297-1700.
Correo electrónico DPO:	datos@usfq.edu.ec
Página web:	https://www.usfq.edu.ec/es

2. ¿A quiénes aplica este aviso de privacidad?

Este aviso de privacidad aplica a los usuarios de la aplicación USFQ Finder.

3. ¿Cuál es el objetivo de esta política?

Informar a los usuarios de la aplicación sobre los tratamientos de sus datos personales a fin de garantizar su derecho a la protección de estos.

4. ¿Cómo obtenemos tus datos personales?

Los datos que se tratarán dentro de la aplicación son datos facilitados durante el proceso de admisión anteriormente por los estudiantes o los profesores al inicio de su relación contractual, los cuales se encuentran dentro de los sistemas internos de la universidad, como D2L, directorio activo y Banner,

5. ¿Cómo utilizamos tus datos personales?

Dentro de la aplicación se encuentran diferentes tipos de usuarios los cuales realizan distintas finalidades dentro de la aplicación. Entre los diversos usuarios se encuentran los estudiantes, representantes financieros y los profesores.

¿Cómo y por qué están siendo tratados mis datos personales como estudiante?

Sobre la base del cumplimiento de las obligaciones contractuales:

- **Para el cumplimiento de obligaciones que le correspondan a la USFQ por mandato contractual:** Podrá tratar los Datos Personales del Estudiante para cumplir con determinadas obligaciones establecidas en el contrato. Como la gestión de actividades educativas, revisión de notas, entre otras.
- **Para el cumplimiento de los términos y condiciones:** Podrá tratar los Datos Personales del Estudiante para cumplir con cualquier obligación establecida y aceptada dentro de los términos y condiciones.
- **Para el cumplimiento de prestación de servicios:** Podrá tratar los Datos Personales para la administración del sitio web, verificación de perfil, habilitación del D2L, Banner, generación de certificados solicitados o cualquier otro servicio dentro del self - service de la aplicación,

gestionar el pago de aranceles y matrícula del semestre/año entre otras.

- **Soporte para la aplicación:** Podrá tratar los Datos Personales para brindar un soporte adecuado por solicitud del estudiante.

Sobre la base del cumplimiento de una obligación legal:

- **Para el cumplimiento de obligaciones que le correspondan a la USFQ por mandato legal:** Podrá tratar los Datos Personales del estudiante para cumplir con determinadas obligaciones establecidas legalmente. Entre otras, USFQ, tratará los Datos Personales con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa relativa a: medio ambiente, leyes tributarias y la normativa en materia de protección de datos de carácter personal vigente, entre otras aplicables y exigibles a la USFQ.

Sobre la base del consentimiento libre, informado, inequívoco y específico:

- **Para ceder Datos Personales a terceras empresas:** USFQ, podrá ceder los Datos Personales de los estudiantes a cualquier otra entidad con la que establezcan vínculos de colaboración, cooperación o alianzas estratégicas para la efectividad del manejo de la aplicación. Entre estos se encuentra el botón de pagos, registro de noticias, entre otras.
- **Autenticación del usuario:** USFQ, podrá utilizar los datos biométricos del estudiante para realizar una autenticación facial en caso de requerirlo para el ingreso de la aplicación.

¿Cómo y por qué están siendo tratados mis datos personales como profesor?

Sobre la base del cumplimiento de las obligaciones contractuales:

- Para el cumplimiento de obligaciones que le correspondan a la USFQ por mandato contractual: Podrá tratar los Datos Personales del Profesor para cumplir con determinadas obligaciones establecidas en el contrato. Como la gestión de actividades educativas, comunicación con los estudiantes, entre otras.
- Para el cumplimiento de los términos y condiciones: Podrá tratar los Datos Personales del Profesor para cumplir con cualquier obligación establecida y aceptada dentro de los términos y condiciones.
- Soporte para la aplicación: Podrá tratar los Datos Personales para brindar un soporte adecuado por solicitud del profesor.

Sobre la base del cumplimiento de una obligación legal:

- Para el cumplimiento de obligaciones que le correspondan a la USFQ por mandato legal. Podrá tratar los Datos Personales del Profesor para cumplir con determinadas obligaciones establecidas legalmente. Entre otras, USFQ, tratará los Datos Personales con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa relativa a: medio ambiente, leyes tributarias y la normativa en materia de protección de datos de carácter personal vigente, entre otras aplicables y exigibles a la USFQ.

Sobre la base del consentimiento libre, informado, inequívoco y específico:

- Para ceder Datos Personales a terceras empresas. USFQ, podrá ceder los Datos Personales del profesor a cualquier otra entidad con la que establezcan vínculos de colaboración, cooperación o alianzas estratégicas para la efectividad del manejo de la aplicación.

¿Cómo y por qué están siendo tratados mis datos personales como representante legal?

Sobre la base del cumplimiento de las obligaciones contractuales:

- **Para el cumplimiento de los términos y condiciones:** Podrá tratar los Datos Personales del representante financiero para cumplir con cualquier obligación establecida y aceptada dentro de los términos y condiciones.

Sobre la base del cumplimiento de una obligación legal:

- **Para el cumplimiento de obligaciones que le correspondan a la USFQ por mandato legal:** Podrá tratar los Datos Personales del representante financiero para cumplir con determinadas obligaciones establecidas legalmente. Entre otras, USFQ, tratará los Datos Personales con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa relativa a: medio ambiente, leyes tributarias y la normativa en materia de protección de datos de carácter personal vigente, entre otras aplicables y exigibles a la USFQ.

6. ¿Qué tipos de datos personales son tratados por la aplicación USFQ Finder?

Dentro de la aplicación se encuentran diferentes tipos de usuarios los cuales realizan distintas finalidades dentro de la aplicación. Entre los diversos usuarios se encuentran los estudiantes, profesores y representantes financieros.

¿Qué datos están siendo tratados como estudiante?

Datos Personales no sensibles:

- Datos identificativos (por ejemplo, nombres, apellidos, número de cédula, pasaporte, imagen, voz, código banner).
- Datos de contacto (por ejemplo, correo electrónico, dirección, número de celular).
- Datos académicos (por ejemplo, currículum, cursos académicos).
- Datos económicos (por ejemplo, número de cuenta bancaria).

Datos Personales sensibles:

- Datos financieros: (por ejemplo, tarjeta de crédito)
- Biométricos: (por ejemplo reconocimiento facial)

¿Qué datos están siendo tratados como profesor?

Datos Personales no sensibles:

- Datos identificativos (por ejemplo, nombres, apellidos, número de cédula, imagen, código banner, nickname);
- Datos de contacto (por ejemplo, correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, dirección);
- Datos académicos (por ejemplo, currículum)

¿Qué datos personales están siendo tratados como representante financiero?

Datos Personales no sensibles:

- Datos identificativos (como por ejemplo nombres, apellidos, número de cédula).
- Datos de contacto (como por ejemplo correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, dirección);

7. Protección de los datos personales de categorías especiales

La normativa sobre tratamiento de datos clasifica como “categorías especiales” ciertos datos sensibles. Por ejemplo, la información sobre tu estado de salud. Respecto de los datos de salud, la obtención y el tratamiento del dato, se realizará conforme a los requisitos establecidos en la normativa vigente, para lo cual consiente explícitamente su tratamiento.

8. ¿Cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

La USFQ determina los plazos de conservación de los datos personales de los usuarios de la app, considerando las finalidades del tratamiento y conforme lo establecido en la normativa aplicable. Tus datos serán conservados únicamente durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades o hasta que el participante ejerza sus derechos, salvo que exista una obligación legal que exija su conservación.

En caso de existir un proceso judicial o investigaciones, tus datos personales serán conservados durante el tiempo que dure el proceso y posteriormente por el periodo de prescripción de las responsabilidades legales que varía según el tipo de caso y la normativa aplicable. Por ejemplo, los datos recopilados para la preparación de las denuncias penales o para requerimientos de autoridades judiciales se conservan hasta que caduque el plazo de reclamación o la acción legal.

El usuario de la aplicación deberá entregar información verídica para la creación del usuario en la App.

9. ¿Qué terceros pueden acceder a tus datos personales?

- Para el cumplimiento de las obligaciones legales, tus datos serán comunicados a los siguientes terceros:
 - a. Entidades e instituciones de la administración pública, en razón de sus competencias (Servicio de Rentas Internas, Jueces y Tribunales, fiscalía general del Estado, Policía Nacional, Superintendencia de Protección de Datos, entre otros).
 - b. Auditores externos en cumplimiento de obligaciones contractuales y legales aplicables a la USFQ.
- Para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tus datos serán comunicados a:
 - a. Proveedores logísticos de la USFQ.
 - b. Aseguradoras
 - c. Prestadores de servicios tecnológicos y sistemas de pago.

La USFQ podrá realizar transferencias internacionales de datos conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (en adelante, LOPDP).

10. ¿Qué derechos puedo ejercer sobre mis datos personales?

Según lo señalado en la legislación de protección de datos personales, tienes derecho a:

- 1) Remisión de más detalles sobre el uso que hacemos de tus datos.

- 2) Remisión de una copia de los datos personales que nos ha proporcionado en los lineamientos de la LOPDP.
- 3) Actualización de cualquier dato que haya modificado o que haya cambiado y rectificación de cualquier inexactitud en los datos personales que tratamos en los lineamientos de la LOPDP.
- 4) Eliminación de cualquiera de tus datos personales cuando ya no tengamos un fundamento legal para utilizar.
- 5) Cuando el tratamiento se base en el consentimiento, retirar tu consentimiento para que dejemos de realizar ese tratamiento concreto.
- 6) Oponerse a cualquier tratamiento basado en el interés legítimo cuando: a) No se afecten derechos y libertades fundamentales de terceros, la ley se lo permita y no se trate de información pública, de interés público o cuyo tratamiento está ordenado por la ley. b) El tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa; el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles; en cuyo caso los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines. c) Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento como consecuencia de la concurrencia de un interés legítimo, previsto en el artículo 7, y se justifique en una situación concreta personal del titular, siempre que una ley no disponga lo contrario, A menos que nuestras razones para llevar a cabo dicho tratamiento superen cualquier perjuicio a tus derechos de protección de datos.
- 7) Suspender el tratamiento de tus datos en las siguientes situaciones: a) Cuando el titular impugne la exactitud de los datos personales, mientras el responsable de tratamiento verifica la exactitud de los mismos; b) El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; c) El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; y, d) Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 31 de la presente LOPDP, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.
- 8) La portabilidad de tus datos en un formato compatible, actualizado, estructurado, común, interoperable y de lectura mecánica, preservando tus características; o a transmitirlos a otros responsables en los lineamientos de la LOPDP.
- 9) No ser sujeto de decisiones total o parcialmente automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos en él o que atenten contra tus derechos y libertades fundamentales.

El ejercicio de estos derechos está sujeto a ciertas excepciones, en algunos casos establecidas en la LOPDP, para salvaguardar el interés público (p. ej., prevenir o detectar un acto ilícito) y los intereses de la USFQ. Si ejerce alguno de estos derechos, se verificará la legitimidad de la solicitud y recibirá una respuesta en el plazo de hasta quince (15) días.

Si no está satisfecho con el uso de tu información personal o de la respuesta que ha recibido al ejercer tus derechos, tienes derecho a presentar una queja ante la Autoridad de Protección de Datos Personales, a través de los canales habilitados para el efecto.

Asimismo, podrás solicitar la revocación del consentimiento otorgado para el tratamiento de tus datos.

Para ejercer los indicados derechos o plantear cualquier cuestión relativa al tratamiento de tus datos personales, debes dirigirte al Delegado de Protección de Datos Personales a través de un correo electrónico a: datos@usfq.edu.ec

11. ¿Cómo protegen mis datos personales?

Dado que la USFQ respeta tu privacidad y valora tu confianza, las únicas personas que acceden a tus datos personales son aquellas que deban utilizar para llevar a cabo las actividades descritas en este aviso de privacidad.

La organización utiliza medidas de seguridad técnicas, organizativas, administrativas y jurídicas para proteger la seguridad, así como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus datos personales. Estas medidas fueron implementadas para proteger tu información personal contra el acceso, revelación, uso y modificación no autorizados y son revisadas, probadas de forma periódica.

A pesar de esto, y dado que Internet no es un entorno 100% seguro, no podemos garantizar, ni asegurar la seguridad de cualquier información que nos proporcione. No podemos garantizar, ni tampoco garantizamos la seguridad absoluta de las comunicaciones hacia o desde nuestros sitios web o aplicaciones y herramientas digitales, o que los datos que sean transmitidos o almacenados en o a través ellas, están o estarán totalmente seguros contra su pérdida, mal uso o acceso no autorizado por parte de terceros.

12. Actualización

La USFQ está constantemente actualizando sus procesos internos para brindarte un mejor servicio. Por ello, es posible que actualicemos este aviso de privacidad periódicamente. Si realizamos cambios importantes, te notificaremos a través de nuestros medios oficiales.

Última actualización: marzo 2025.